

1500973-38.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500973-38.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado -

3028455/2020 - 04º D.P. CATANDUVA, 10759103 - 04º D.P. CATANDUVA, 16647359 - 04º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

SALUSTIANO SOARES NETO

Data da Audiência:

06/04/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 06/04/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500973-38.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) SALUSTIANO SOARES NETO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Denis Peeter Quinelato. A resposta à acusação já foi apresentada a págs. 89/99. O MM Juiz deliberou: recebo a denúncia, porque há justa causa para a acusação. Anote-se, se o caso, o recebimento da denúncia, bem como deverá a d. serventia providenciar as comunicações de praxe. Na sequência, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Amarildo Aparecido e Paulo Henrique. Pelo MM. Juiz foi deliberado:

homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. SALUSTIANO SOARES NETO, nos autos qualificados, foi denunciado como incurso no art. 180, §3º, do Código Penal, porque, em 29/02/2019, por volta das 03:00 horas, na rua Linhares, nº 305, bairro Gabriel Hernandez, Residencial Esplanada, adquiriu coisa que, pela natureza, desproporção entre o valor e o preço pago e pela condição de quem ofereceu, deveria presumir ser produto de ilícito. Em razão de seus antecedentes, não fez jus o acusado aos benefícios previstos em lei. Dispensado, no mais, o relatório, nos termos do art. 81, da Lei nº 9.099/95. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência do crime encontra-se provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, das apreensões realizadas e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, indubitosa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, admitiu ter adquirido o aparelho de telefone celular por preço bem inferior ao de mercado, por pessoa sua desconhecida e sem nota fiscal, situação em que deveria presumir tratar-se o bem de coisa obtida de forma ilícita. Cometeu o acusado, assim, o delito de receptação culposa que lhe foi imputado na denúncia. O decreto condenatório é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção, mínima legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0005175-11.2016.8.26.0132 - pág. 45), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática delitiva em audiência, hipótese em que a agravante genérica da reincidência e a atenuante genérica da confissão espontânea, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EResp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário esboçado. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da

reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação nas fases seguintes, torno definitiva a pena em 01 (um) mês de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de infração de menor potencial ofensivo, bem como o fato de o acusado ter confessado a infração penal, vale dizer, colaborou com a justiça, será o aberto. Não havendo reincidência específica na prática do delito de receptação culposa, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a meio salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), compatível para o caso presente. Somente a multa prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal, é insuficiente para reprovar a conduta de quem, sendo reincidente, adquire produto de ilícito. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado SALUSTIANO SOARES NETO, nos autos qualificado, como incurso no art. 180, §3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída, no entanto, pela restritiva de direitos de prestação pecuniária no valor equivalente a meio salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal) em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, mediante depósito em conta judicial. Sem condenação do acusado nas custas e despesas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º e alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2.003, atualizada até a Lei nº 15.760, de 31 de março de 2015. A propósito: "19.6.5. Taxa judiciária. De acordo com a redação do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual Paulista n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado Especial Criminal - JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 UFESPs será pago, a final, pelo réu, se condenado..." (Fernando Capez, Curso de Processo

Penal, São Paulo : Saraiva, 16ª edição, 2009, p. 477). Havendo descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos ora fixada, voltará a incidir a pena privativa de liberdade inicialmente estabelecida. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos

culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem, para renunciar ao direito de recurso, razão pela qual o MM. Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado em expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. O cumprimento da pena dar-se-á no próprio JECRIM. Providenciem-se as comunicações de praxe. O acusado já sai intimado de que deverá pagar a prestação pecuniária de meio salário mínimo até o dia 10/05/2022. A quantia deverá ser depositada em conta da unidade gestora do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal, na agência do Banco do Brasil. Para efetuar os depósitos, é necessário gerar a guia, conforme orientação que segue em 8 passos: 1º Passo: acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo endereço eletrônico: www.tjsp.jus.br; 2º Passo: Clicar em "Portal de Custas" localizado na lateral direita da tela; 3º Passo: Clicar em "ACESSO O PORTAL DE CUSTAS, RECOLHIMENTOS E DEPÓSITOS"; 4º Passo: no canto superior esquerdo da tela, no menu "Emissão de Guias"; 5º Passo: clicar na aba "Depósito Judicial" e na opção: "Pena de Prestação Pecuniária"; 6º Passo: informa/digitar o número do processo e clicar em buscar, após informar os "Dados da Guia", tais como: Comarca de Catanduva SP, Foro de Catanduva SP, Cartório da 1ª Vara Criminal e 1ª Vara Criminal ; 7º Passo: Informar os campos dos itens: Valor e CPF, em observação, favor informar o número do processo judicial e clicar em "Emitir Guia"; e 8º Passo: ao surgir a mensagem "Guia gerada com sucesso e emitida ao Banco do Brasil. Para impressão do boleto, CLIQUE AQUI" deve-se clicar na parte verde da frase. Não havendo adimplemento da prestação pecuniária, voltará a incidir a pena privativa de liberdade inicialmente estabelecida. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.